đưa ra là Tin chỉ chuẩn bị phạm tội nghiêm trọng nên theo Điều 17 Bộ luật hình sự thì Tin không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định phạm.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) có nhất trí với quan điểm của luật sư Q hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 12/9/2004, Viện kiểm sát nhân dân quận B ra bản cáo trạng truy tố Sử, Văn, Tin theo tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự mà Cơ quan điều tra đã áp dụng để khởi tố đối với các bị can. Sau khi hồ sơ được chuyển sang Toà án, ông Phong đến gặp và trao đổi với luật sư Q như sau: "Anh Công yêu cầu gia đình tôi bồi thường tiền thuốc men và thu nhập bị mất, tổng cộng là 7 triệu đồng. Anh Công nói gia đình tôi khá giả nhất nên cứ bồi thường toàn bộ cho anh ta, sau đó đòi lại của gia đình Văn và Tin. Anh Công hứa nếu tôi chịu bồi thường sẽ làm đơn xin miễn tố cho Sử. Xin luật sư cho tôi biết theo quy định của pháp luật tôi sẽ phải bồi thường cho anh Công những khoản gì? tôi có nên thực hiện theo yêu cầu của anh Công hay không?"

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp luật sư Q trả lời những câu hỏi nêu trên của ông Phong.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Theo anh (chị) có cần trao đổi và đề xuất điều gì với tòa án không? Nếu có hãy nêu rõ?

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, Sử gửi cho anh (chị) một lá thư với nội dung như sau: "Cháu và Văn đã bàn định việc đến nhà anh Tiến chiếm bằng được chiếc xe Dylan. Văn dặn cháu chuẩn bị một bình hơi cay để đối phó trong trường hợp bị anh Tiến phát hiện.Văn nói không cho Tin biết việc này vì e ngại Tin sợ, không dám làm. Cháu đã chuẩn bị đầy đủ như yêu cầu của Văn. Trong lúc cháu nói qua nói lại với anh Công, Văn đứng đằng sau anh Công nháy cháu xịt hơi cay vào mặt anh Công nhưng cháu không dám làm. Thấy thế, Văn mới dùng kìm đập vào đầu anh Công làm anh Công bị thương. Trong thời gian điều tra, Văn đã đe doạ buộc cháu phải khai theo Văn nên cháu không dám nói sự thật. Bây giờ cháu có nên khai những điều này ra hay không?"

Câu hỏi 7 (1 điểm): Trường hợp này, luật sư Q. cần giải quyết như thế nào? Tại sao?

Câu hỏi 8 (1 điểm): Hãy dự liến kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa.

Tình tiết bổ sung

Ngày 27/12/2004, Toà án nhân dân quận B mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên. Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà, đã làm rõ nội dung vụ án như lời trình bày của Sử trong lá thư gửi luật sư Q. Văn, Sử và Tin đều chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình Sử, Văn, Tin đã bồi thường thiệt hại cho anh Công.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những nội dung chính trong bản bào chữa cho Sử và Tin?

Tình tiết bổ sung

Sau phiên toà sơ thẩm, Sử, Tin gặp luật sư Q trình bày như sau: Văn thường xuyên đến đe doạ chúng cháu, kêu ca rằng vì chúng cháu mà tội của Văn nặng hơn. Văn còn nói nếu chúng cháu không viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ cho Văn thì Văn sẽ có biện pháp cứng rắn. Chúng cháu có nên viết đơn kháng cáo theo yêu cầu của Văn không? Luật sư có cách gì để Văn không đe doạ chúng cháu nữa?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy tư vấn cho Sử, Tin về những vấn đề nêu trên.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-39/240

Câu 1)

- CQĐT ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn, Sử là có cơ sở